
Kläger:

Peter Ferenc, Rammelkam 2, 84036 Kumhausen, Deutschland



QES Signature

Oberlandesgericht München

Prielmayerstraße 7

80335 München

Deutschland

poststelle@olg-m.bayern.de

Datum: 23. Januar 2025

Änderung der Klage und Erhöhung der Entschädigung

auf 50.000.000 €

Aktenzeichen: 91 O 2699/24

Betreff: Änderung der Klage – Ausschluss der **Schufa Holding AG** aus der ursprünglichen Klage und Erhöhung der geforderten Entschädigung auf **50.000.000 €** gegen die **Deutsche Telekom AG** wegen systematischer Verstöße gegen die DSGVO, Missbrauch der marktbeherrschenden Stellung und unlauterer Geschäftspraktiken.

Kläger:

Peter Ferenc

Rammelkam 2,
84036 Kumhausen,
Deutschland

info@foxprof.club

Beklagter:

Deutsche Telekom AG, Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn,
Deutschland. HRB 6794 (Amtsgericht Bonn), USt-IdNr. DE 123475223

Sehr geehrtes Landgericht Landshut,

Hiermit ändere ich meine ursprüngliche Klage vom 02.10.2024 dahingehend, dass ich eine Entschädigung in Höhe von **50.000.000 €** ausschließlich von

der Deutschen Telekom AG fordere, da sie die volle Verantwortung für diesen Kartellbetrug trägt, den sie systematisch aufrechterhält und durch ihre bürokratische und systemische Macht deckt.



"Nulla poena sine culpa."
(Keine Strafe ohne Schuld – Die Telekom trägt die volle Verantwortung.)

Die Schufa Holding AG wird hiermit als Beklagte aus der Klage ausgeschlossen, da ihre Rolle in diesem Betrug sekundär war und sie lediglich als Instrument zur Durchführung der illegalen Praktiken der **Deutschen Telekom AG** diente. Die volle rechtliche und finanzielle Verantwortung in diesem Fall liegt bei **der Deutschen Telekom AG**.

Darüber hinaus hat **die Deutsche Telekom AG** bis heute keinen Nachweis über meine **informierte Einwilligung (IE)** zur Verarbeitung und Weitergabe meiner personenbezogenen Daten erbracht, wodurch sie gegen die **Grundsätze der Rechtmäßigkeit und Transparenz gemäß der DSGVO verstößt**.



"Quod non est in actis, non est in mundo."
(Was nicht in den Akten ist, existiert nicht. – Dies betont, dass die Telekom keine Beweise zu ihrer Verteidigung vorgelegt hat.)

Sehr geehrtes Landgericht Landshut,

Diese Klage betrifft systematische Verstöße gegen die DSGVO und kartellrechtliches Verhalten der **Deutschen Telekom AG**. Aufgrund der anhaltenden Missachtung meines Rechts auf Datenschutz, der Diskriminierung bei der Bereitstellung von Internetdiensten und der Verschleierung dieses Betrugs durch deutsche Regulierungs- und Aufsichtsbehörden erhöhe ich die geforderte Entschädigung **von 1.000.000 € auf 50.000.000 €**.



"Ex adverso, actio est iusta et fundata in iure."

(Aufgrund der vorgelegten Beweise ist diese Klage gerecht und im Recht begründet.)

Gründe für die Erhöhung der Entschädigung

1. Präzedenzfall in Frankreich – 50.000.000 € Strafe für Google

Die französische Aufsichtsbehörde verhängte gegen Google eine Strafe von 50.000.000€ für ähnliche Verstöße gegen die DSGVO, wie sie die **Deutsche Telekom AG** begeht. Trotz eindeutiger Beweise handeln die deutschen Behörden nicht, was ein Versagen der staatlichen Institutionen beim Schutz der Verbraucher zeigt und darauf hindeutet, dass dieser Betrug in Zusammenarbeit mit der deutschen Regierung vertuscht wird.



"Deutsche Telekom AG violavit principia iuris et bonos mores."

(Die Deutsche Telekom AG hat die rechtlichen Prinzipien und guten Sitten verletzt und verletzt sie weiterhin.)

2. Untätigkeit der deutschen Regulierungsbehörden

Die deutschen Regulierungs- und Aufsichtsbehörden, die für die Einhaltung des Gesetzes und den Schutz der Verbraucherrechte zuständig sind, haben sich auf die Seite großer Konzerne und kartellähnlicher Strukturen gestellt. Diese Institutionen, die eigentlich die Bürger **vor Missbrauch schützen sollten**, sind stattdessen **Mittäter** in diesem **Betrug**.



"Lex iniusta non est lex."

(Ein ungerechtes Gesetz ist kein Gesetz.)



"Contra legem agere non licet."

(Niemand darf gegen das Gesetz handeln – Die Deutsche Telekom AG und die deutschen Behörden haben die DSGVO verletzt und verletzen sie weiterhin.)

3. Ersatz der Regulierungsbehörden im Kampf gegen Kartellpraktiken

Die deutschen Regulierungsbehörden, die aktiv gegen **Kartellpraktiken**

vorgehen und die Verbraucherrechte schützen sollten, haben in diesem Fall vollständig **versagt**. Anstatt ihre Pflicht zu erfüllen und die **Einhaltung der Gesetze** zu gewährleisten, bin ich **gezwungen, ihre Rolle zu übernehmen** und gegen **die illegalen Praktiken** der Telekommunikationsunternehmen zu kämpfen.

Ein Beweis dafür, dass Regulierungsbehörden in anderen Ländern richtig handeln, ist **die französische Datenschutzbehörde Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL)**, die gegen Google eine Strafe von **50.000.000 €** für Verstöße gegen den Datenschutz und die Verbraucherrechte verhängt hat.

In Deutschland hingegen versagen die zuständigen Behörden, wodurch Raum für Kartellpraktiken und die **Verletzung der Rechte der Bürger** geschaffen wird.



"Pacta sunt servanda."

(Verträge sind einzuhalten. – Die Telekom hat ihre Verpflichtungen gegenüber den Kunden verletzt und verletzt sie weiterhin.)

Dieser Zustand ist **untragbar**, da es nicht meine Pflicht ist, meine eigene **Zeit, Energie und Betriebsmittel** aufzuwenden, um systematische Fehlfunktionen und Rechtsverletzungen aufzudecken und zu stoppen, die von zuständigen Behörden behandelt werden sollten.

Da ich auch im Interesse des Schutzes der Verbraucher in der EU und der Aufdeckung von **Kartellabsprachen handle**, die nicht nur mich, sondern auch andere Bürger Deutschlands und der EU geschädigt haben, habe ich das Recht, eine **vollständige Entschädigung zu fordern**, genauso, wie es die Regulierungsbehörden selbst tun würden, wenn sie eine Sanktion gegen ein Kartell verhängen würden, das zudem meine **Grundrechte verletzt**, insbesondere mein **Recht auf Internetzugang** zu fairen Preisen und ohne Einschränkungen.

Daher fordere ich, dass das Gericht meine geforderte Entschädigungssumme als gerechtfertigt und angemessen anerkennt, da ich eine Arbeit leiste, die die staatlichen Institutionen bewusst verweigert haben, systematisch verweigern und vernachlässigen.



"Fiat iustitia, ruat caelum."

(Lass Gerechtigkeit geschehen, auch wenn der Himmel einstürzt. – Eine Ablehnung der Entschädigung wäre ungerecht.)

1. **Rechtsverstöße und kartellartige Praktiken**

Deutsche Telekom AG, Schufa Holding AG und CRIF verarbeiten weiterhin **illegal meine personenbezogenen Daten** ohne meine **informierte Einwilligung** und **verstoßen damit direkt** gegen die DSGVO, insbesondere Artikel 6, Artikel 22 sowie **§ 78 TKG**.

2. Darüber hinaus arbeiten sie systematisch zusammen, um Verbraucher zu **diskriminieren und illegale automatisierte individuelle Datenverarbeitungen und Entscheidungen** für ihren persönlichen Gewinn zu nutzen, ohne die grundlegenden Rechte der Verbraucher zu berücksichtigen. Dieses kartellartige Verhalten führt zu massiven Verstößen gegen den Datenschutz, die Transparenz und den fairen Zugang zu Dienstleistungen, was nicht nur der DSGVO widerspricht, sondern auch den Grundsätzen des Wettbewerbsrechts in der EU.



„Iustitia est fundamentum regnorum.“

(Gerechtigkeit ist die Grundlage jedes Staates. – Das Gericht muss gerecht handeln.)

3. **Ich bot ihnen an, bis Ende 2024 eine Zahlung von 1.000.000 € zu leisten**

Ich habe versucht, die Situation außergerichtlich mit der Telekom und der Schufa zu klären, und ihnen die Möglichkeit gegeben, bis **Ende 2024 eine Zahlung von 1.000.000 € zu leisten**, um größere rechtliche Konsequenzen zu vermeiden. Diese Frist ist jedoch abgelaufen, und

der genannte Betrag ist im Vergleich zu den Diebstählen und Schäden, die dieses Kartell täglich anrichtet, lediglich symbolisch. Trotz meines vorherigen Angebots zur außergerichtlichen Einigung in **Höhe von 1.000.000 €** zur Anerkennung meiner Ansprüche hat mir die Telekom am **29.12.2024** erneut die Anfrage für einen Internetanschluss **abgelehnt**, was ihre mangelnde Bereitschaft und ihr Desinteresse an fairem und gerechtem Handeln klar beweist. Die systematische **Ignoranz** des deutschen Justizsystems (Landgericht Landshut) bestätigt ihre Partnerschaft mit der **Deutschen Telekom AG**.



„Res iudicanda est secundum leges, non secundum voluntatem.“
(Der Fall muss nach dem Gesetz beurteilt werden, nicht nach dem Willen der Mächtigen und ihrer unberechtigten Interessen. – Der Schwerpunkt muss auf der Gesetzmäßigkeit des Prozesses liegen.)

4. **Fortgesetzte Verletzung meiner Rechte durch das Landgericht**

Landshut

Das Landgericht Landshut reagiert nicht auf die von mir vorgelegten Beweise oder auf die Ereignisse im Zusammenhang mit dem laufenden Verfahren und verletzt damit grundlegend mein Recht auf ein faires Gerichtsverfahren. Dieses untätige Verhalten des Gerichts, das anstatt zu meinen Gunsten zu entscheiden, Verzögerungen verursacht, verstößt gegen das Prinzip eines gerechten Prozesses. Darüber hinaus verzögert das Gericht absichtlich den Prozess aufgrund von **FES und QES und weigert sich, meine FES-signierte erweiterte elektronische Signatur anzuerkennen**, die in der **gesamten EU** für Gerichte **gültig ist**. Dies ist ein klarer Versuch, meine Gerechtigkeit zu behindern und schwerwiegende unangemessene Verzögerungen zu verursachen. Ich bin gezwungen, ständig bei höheren Gerichten Berufung einzulegen, was die Schäden, die mir dieses Kartell und das Landgericht Landshut zufügen, weiter verschärft. Das Landgericht Landshut reagiert nicht auf meine

Hinweise im Zusammenhang mit der Bestätigung des Eingangs meiner E-Mails unmittelbar nach deren Erhalt und **ignoriert meine rechtmäßigen Anforderungen**.

5. **Das Landgericht Landshut ignoriert auch meine gesetzliche Forderung nach einem Gerichtsbeschluss an die Schufa-Agentur**

Das Gericht ignoriert vollständig meine gesetzliche Forderung nach einem Gerichtsbeschluss an die Schufa-Agentur, um den Nachweis meiner **informierten Einwilligung** von dieser Agentur zu erbringen. Dies interpretiere ich nicht nur als Ignorieren meiner Forderungen, sondern auch als **Willkür des Gerichts**, die meinem fairen Gerichtsverfahren entgegensteht.



„Fiat iustitia!“

(Lass Gerechtigkeit geschehen! – Hier ist ein entschiedener Aufruf an das Gericht, im Einklang mit dem Gesetz zu entscheiden.)

6. **Es kommt zu unnötiger und absichtlicher Verschwendung meiner wertvollen Zeit**

In Anbetracht meines Alters von 60 Jahren ist es für mich besonders wichtig, diese Zeit meiner Familie, meinem Privatleben und meiner Arbeit zu widmen, anstatt mich ständig mit diesem offensichtlichen und nachweisbaren Betrug zu beschäftigen. Anstatt schnell und gerecht zu entscheiden, bin ich gezwungen, enorme Anstrengungen zu unternehmen, um gegen Verzögerungen, Behinderungen und **die Ignoranz meiner Rechte** sowie gegen die **Obstruktionen des Gerichts zu kämpfen**. Dies hat erhebliche Auswirkungen auf mein psychisches Wohlbefinden sowie auf mein berufliches, persönliches und familiäres Leben.

7. **Rechtsstandpunkt zur Mitverantwortung des Gerichts bei der Duldung von Betrug**

In einem Rechtsstaat ist jeder Akteur für sein Handeln verantwortlich, wobei diese Verantwortung besonders hoch ist, wenn es sich um eine Institution handelt, deren Aufgabe es ist, Recht und Gerechtigkeit

durchzusetzen. Wenn ein Gericht wissentlich oder durch sein Handeln Betrügern hilft, indem es **illegale Praktiken ignoriert oder direkt legitimiert**, trägt es **Mitverantwortung** für deren Folgen. Basierend auf dem Prinzip der ungerechtfertigten Bereicherung durch Betrug gilt, dass, wenn eine Partei durch Betrug einen unrechtmäßigen Gewinn erzielt hat und die andere Partei (Landgericht Landshut) diesen Betrug ermöglicht oder geduldet hat, die Folgen im Schadensfall proportional auf alle aufgeteilt werden müssen, **die von dem Betrug profitiert haben**.



„Summum ius, summa iniuria.“
(Das höchste Gesetz, die größte Ungerechtigkeit. – Wenn das Gericht nicht handelt, begeht es eine Ungerechtigkeit.)

Rechtliche Grundlagen

1. **Grundsatz der Haftung für Beihilfe zum Betrug** – Wenn eine Institution wissentlich betrügerische Praktiken deckt, setzt sie sich der Gefahr einer Schadensersatzklage aus (z. B. gemäß § 823 BGB – Bürgerliches Gesetzbuch über die Haftung für unerlaubte Handlungen).
2. **Prinzip des Verbots ungerechtfertigter Bereicherung** – Wenn eine Partei auf Kosten einer anderen einen unrechtmäßigen Vorteil erlangt, ist sie verpflichtet, diesen zurückzugeben (§ 812 BGB – „ungerechtfertigte Bereicherung“).
3. **Grundsatz der Verhältnismäßigkeit der Schäden** – Wenn der Betrüger und sein Unterstützer vom Betrug profitieren, müssen sie im Schadensfall die Verluste proportional tragen. Wenn ein Gericht Beweise für Betrug ignoriert und weiterhin zugunsten der Betrüger entscheidet, schafft es einen Präzedenzfall für die Legitimierung betrügerischen Verhaltens und wird mitschuldig an systemischer Korruption.

Auch müssen die Verluste berücksichtigt werden, die durch „aus dem Fenster geworfenes Geld“ entstanden sind, da die von mir bisher gezahlten Steuern nicht für den Zweck verwendet wurden, dass der deutsche Staat meine Rechte in einem fairen Prozess verteidigt und schützt.

„Die Aufdeckung dieses Betrugs erforderte die Investition meiner lebenslangen Bildung, meiner fachlichen Kenntnisse und meiner praktischen Erfahrungen, die ich im Laufe vieler Jahre harter Arbeit erworben habe. Ohne diese Investition hätte ich niemals eine solche systematische Verletzung des Gesetzes und unlauterer Praktiken der **Deutschen Telekom AG** und anderer Telekommunikationsanbieter aufdecken können, die sonst der Öffentlichkeit und den Justizbehörden verborgen geblieben wären.“

Anträge

1. Einen **Gerichtsbeschluss** zu erlassen und die **Deutsche Telekom AG** zu verpflichten, unverzüglich eine Entschädigung in Höhe von **50.000.000 €** zu zahlen, wobei die **Telekom AG** die volle Verantwortung für die mir verursachten und weiterhin verursachten Schäden trägt.
 2. Die Anerkennung, dass die Praktiken der Telekom AG und ihrer Komplizen gegen die DSGVO, das Kartellgesetz und die Prinzipien des Verbraucherschutzes verstoßen.
 3. Einen Gerichtsbeschluss zu erlassen, der die **sofortige Beendigung der rechtswidrigen Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten** anordnet.
 4. Eine umfassende Untersuchung der deutschen Regulierungs- und Kontrollbehörden einzuleiten, um ihre Untätigkeit und mögliche Beihilfe zu kartellartigen Praktiken zu prüfen.
- **Alle Beweise wurden dem Landgericht bis heute vorgelegt, dokumentiert und im Rahmen des laufenden Gerichtsverfahrens argumentiert.**
 - „Für den Fall, dass das **Oberlandesgericht München** nicht innerhalb der gesetzlichen Frist antwortet, den Erhalt meiner E-Mails mit Rechtsdokumenten nicht bestätigt oder nicht in angemessener und gesetzeskonformer Weise auf meine rechtlichen Eingaben reagiert, wodurch es seine Unzuverlässigkeit beweist und mein Vertrauen in seine Unparteilichkeit und Gerechtigkeit untergräbt, werde ich **Beschwerde beim Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe** einreichen.“

Schlussfolgerung:

- Diese Klage macht auf die systematische Verletzung der Verbraucherrechte durch die Deutsche Telekom AG aufmerksam und

weist gleichzeitig auf die Untätigkeit der deutschen Regulierungs- und Gerichtsbehörden hin, die diese illegalen kartellartigen Praktiken tolerieren.

- Der Kläger, der kontinuierlich und wiederholt geschädigt wird, fordert eine Entschädigung in Höhe von 50.000.000 €, wobei er sich auf Präzedenzfälle aus anderen Ländern beruft (z. B. die 50-Millionen-Euro-Strafe gegen Google in Frankreich). Gleichzeitig zeigt er auf, dass er gezwungen ist, die Rolle staatlicher Institutionen zu übernehmen, die nicht im Interesse der Gerechtigkeit und der Bürger handeln.
- Der Kläger macht damit unmissverständlich klar, dass er Verfahrensverzögerungen, die Ignorierung seiner rechtlichen Dokumente sowie die fortgesetzten Gesetzes- und Rechtsverletzungen nicht tolerieren wird. Er ist bereit, alle notwendigen rechtlichen Schritte zu unternehmen, um Gerechtigkeit zu erreichen.

Mit freundlichen Grüßen

In Kumhausen, den 23. Januar 2025

Peter Ferenc.....



Digitally signed
by Peter Ferenc
Date: 2025.01.23
10:32:54 +01'00'

Plaintiff:

Peter Ferenc, Rammelkam 2, 84036 Kumhausen, Deutschland



QES Signature

Oberlandesgericht München

Prielmayerstraße 7

80335 München

Deutschland

poststelle@olg-m.bayern.de

Datum: 23. Januar 2025

**Amendment to the Lawsuit and Increase in Compensation
Claim**

Increase in Compensation to €50,000,000

Case Number: 91 O 2699/24

Subject: Amendment to the lawsuit – exclusion of Schufa Holding AG from the original lawsuit and an increase in the requested compensation to **€50,000,000** against **Deutsche Telekom AG** for systematic violations of the GDPR, abuse of dominant position, and unfair business practices.

Plaintiff:

Peter Ferenc

Rammelkam 2,

84036 Kumhausen, Germany

info@foxprof.club

Defendant:

Deutsche Telekom AG, Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, Germany.

HRB 6794 (Bonn District Court), VAT ID: DE 123475223

Honorable Oberlandgericht München,

I hereby amend my original lawsuit dated **October 2, 2024**, stating that the **compensation of €50,000,000** is now exclusively demanded from **Deutsche Telekom AG**, which bears full responsibility for this **cartel fraud**, which it systematically maintains and covers through its bureaucratic and systemic power.



"Nulla poena sine culpa."
(**No punishment without guilt** – Telekom bears full responsibility.)

Schufa Holding AG is hereby removed as a defendant, as its role in this fraud was secondary and merely served as a tool for executing the unlawful practices of Deutsche Telekom AG. The **full legal and financial responsibility** in this case lies with Deutsche Telekom AG.

Furthermore, Deutsche Telekom AG **has not provided any evidence** to this day of my informed consent (IC) for the processing and sharing of my personal data, thereby violating the principles of **lawfulness and transparency** under the **GDPR**.



"Quod non est in actis, non est in mundo."
(**What is not in the record does not exist.** – Telekom has failed to present any evidence in its defense.)

Honorable Landgericht Landshut, This lawsuit concerns **systematic violations of the GDPR** and **cartel behavior** by Deutsche Telekom AG. Due to the **continuous disregard** of my right to data protection, **discrimination** in the provision of internet services, and the **cover-up** of this fraud by German regulatory and oversight authorities, I am increasing my **compensation claim** from **€1,000,000** to **€50,000,000**.



"Ex adverso, actio est iusta et fundata in iure."
(Based on the presented evidence, this lawsuit is just and grounded in law.)

Reasons for Increasing Compensation

1. French Precedent – €50,000,000 Fine for Google

The French regulatory authority imposed a **€50,000,000 fine** on **Google** for similar **GDPR violations** as those committed by Deutsche Telekom AG. However, despite clear evidence, **German authorities have failed to act**, revealing a **failure of state institutions** in protecting consumers and their efforts to **cover up this fraud** in cooperation with the German government.



"Deutsche Telekom AG violavit principia iuris et bonos mores."
(Deutsche Telekom AG has violated and continues to violate legal principles and good morals.)

2. Inaction of German Regulatory Authorities

German regulatory and oversight authorities, which are supposed to **ensure compliance with the law and protect consumer rights**, have instead **taken the side of large corporations and cartel behavior**. These institutions, which should be protecting citizens from exploitation, have become **accomplices in this fraud**.



"Lex iniusta non est lex."
(An unjust law is not a law.)



"Contra legem agere non licet."
(**One cannot act against the law** – Deutsche Telekom AG and German authorities have violated and continue to violate the **GDPR**.)

3. Filling the Role of Regulatory Authorities in Fighting Cartel Practices

German regulatory authorities, which **should actively intervene** against **cartel practices** and **protect consumer rights**, have completely failed in this case. Instead of fulfilling their duty and ensuring compliance with legal regulations, **I am forced to step in and fight against the illegal practices of telecommunications companies.**

Evidence that regulatory authorities in **other countries** act correctly is provided by the **French agency CNIL (Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés)**, which imposed a **€50,000,000 fine** on Google for violations of **data protection and consumer rights.**

However, in Germany, similar institutions have failed, thereby **creating a space for cartel practices** and **violations of citizens' rights.**



"Pacta sunt servanda."

(Agreements must be kept. – Telekom has violated and continues to violate its obligations towards customers.)

This situation is **unacceptable**, as it is **not my responsibility** to spend my time, energy, and resources to uncover and halt **systemic failures and rights violations**, which should be **handled by competent authorities.**

Since I am also acting **in the interest of consumer protection within the EU**, exposing **cartel agreements** that have harmed not only me but also other citizens of **Germany and the EU**, I have the right to claim **full compensation**, just as regulatory authorities would claim in imposing sanctions against a cartel that also violates my **fundamental rights**, including the **right to internet access at fair prices and without restrictions.**

I hereby **request** that the court **recognize my claimed compensation amount** as **justified and reasonable**, as I am performing work that **state institutions have deliberately refused to undertake and continue to neglect.**



"Fiat iustitia, ruat caelum."

(Let justice be done, even if the heavens fall. – Denying compensation would be unjust.)

1. Legal Violations and Cartel Practices

Deutsche Telekom AG, Schufa Holding AG, and CRIF continue to **illegally process my personal data without informed consent**, directly violating the **GDPR**, particularly **Article 6, Article 22, and § 78 of the German Telecommunications Act (TKG)**.

2. Systematic Discrimination and Unlawful Automated Processing

Furthermore, these entities **collaborate** in the **systematic discrimination** of consumers and exploit **unlawful automated individual processing and decision-making** for their own financial gain, **disregarding fundamental consumer rights**. This **cartel-like behavior** leads to **massive violations of data protection, transparency, and fair access to services**, which contradicts not only **GDPR** but also the **principles of fair competition within the EU**.



"Iustitia est fundamentum regnorum."

(Justice is the foundation of every state. – The court must act justly.)

3. I Gave Them the Opportunity to Pay €1,000,000 by the End of 2024

I attempted to resolve the situation **amicably** with **Telekom and Schufa**, offering them the opportunity to pay **€1,000,000 by the end of 2024** to avoid more significant legal consequences. However, this deadline **has passed**, and the requested sum was merely **symbolic** compared to the **fraud and damages** that this **cartel continues to inflict daily**.

Despite my **previous offer** for an **out-of-court settlement** of **€1,000,000** to acknowledge my claims, on **December 29, 2024**, **Telekom** once again **refused my request for an internet connection**, clearly demonstrating **their unwillingness to act fairly and justly**.

The **systematic ignorance** of the **German judicial system (Landgericht Landshut)** further **confirms** their **partnership with Telekom AG**.



"Res iudicanda est secundum leges, non secundum voluntatem."
(A case must be judged according to the law, not according to the will of the powerful and their illegitimate interests. – The emphasis must be on legal compliance.)

4. Continued Violations of My Rights by the Landgericht Landshut

The **Landgericht Landshut** ignores the **evidence I have presented** and the **events related to the ongoing case**, thereby fundamentally violating my **right to a fair trial**. This **inaction** by the court, **which instead of issuing a ruling in my favor, causes deliberate delays**, contradicts the principle of **fair justice**.

Furthermore, the **court deliberately stalls the legal process** by rejecting my **FES and QES** and refusing to **recognize my FES-certified enhanced electronic signature**, which is **valid in courts across the EU**. This is a **clear attempt to obstruct justice** and **cause severe and unjustified delays**.

I am **forced to constantly appeal** to **higher courts**, which only **exacerbates the damages** that this **cartel and the Landgericht Landshut** are causing me.

The **Landgericht Landshut** fails to **respond** to my **notifications regarding the confirmation of received emails** and **ignores my legal demands**.

5. Landgericht Landshut Ignores My Legal Request for a Court Order Against Schufa

The **Landgericht Landshut** completely ignores my legal request for a **court order** compelling **Schufa Holding AG** to provide proof of my informed **consent** regarding their data processing.

I interpret this not only as a **disregard for my requests** but also as **judicial arbitrariness**, which directly **undermines my right to a fair trial**.



"Fiat iustitia!"

(Let justice be done! – This is a strong call for the court to rule in accordance with the law.)

6. Unjustified and Deliberate Waste of My Valuable Time

This situation results in **unnecessary and intentional waste** of my **precious time**. Considering my **age of 60 years**, it is **especially important** for me to **dedicate my time to my family, personal life, and work**, rather than being **forced to continuously deal with this clearly proven fraudulent scheme**.

Instead of a **swift and just court ruling**, I am **forced to invest enormous efforts** in **fighting against delays, obstruction, and the ignorance of my rights** by the **court**, which **significantly affects my mental well-being** as well as my **professional, personal, and family life**.

Legal Opinion on the Court's Co-Responsibility for Allowing Fraud

In a **constitutional state**, every entity is **responsible for its actions**, with this **responsibility increasing** when it involves an **institution tasked with upholding law and justice**.

If a **court knowingly or through its actions assists fraudsters** by **ignoring or directly legitimizing illegal practices**, it bears **co-responsibility for their consequences**.

Based on the **principle of unjust enrichment through fraud**, if one party **gains illicit profits through fraud** and the other party (**Landgericht Landshut**) **enables or tolerates** this fraud, then in the event of **damage**, the **consequences must be proportionally shared** among **all those who benefited from the fraud**.

"Summum ius, summa iniuria."

(The highest law, the greatest injustice. – If the court refuses to act, it commits an injustice.)

Legal Basis

1. **Principle of Liability for Assisting Fraud** – If an institution knowingly covers up fraudulent practices, it exposes itself to the risk of a **damages lawsuit** (e.g., under **§ 823 BGB** – the **German Civil Code** regarding **liability for unlawful acts**).
2. **Principle of Prohibition of Unjust Enrichment** – If one party gains an **unjustified advantage** at the expense of another, it is **obliged to return** the benefit (**§ 812 BGB** – "**ungerechtfertigte Bereicherung**").
3. **Principle of Proportionality of Damages** – If a fraudster and its **protector profit from fraud**, they must **bear losses proportionally** when damages occur. If a **court ignores evidence of fraud** and continues to **rule in favor of fraudsters**, it **creates a precedent** that **legitimizes fraudulent conduct** and **becomes an accomplice to systemic corruption**.

Additionally, it is necessary to include the **losses caused by misused taxpayer money**, as the **taxes I have paid** were supposed to be used for **protecting my rights** and ensuring a **fair trial**, but have instead been wasted.

"The exposure of this fraud required the investment of my lifelong education, professional expertise, and practical experience, which I have gained over years of hard work. Without this investment, I would never have uncovered such a systematic violation of the law and unfair practices by **Deutsche Telekom AG** and telecommunications providers, which would otherwise have remained hidden from the public and judicial authorities."

Requests

1. Issue a **court order** and impose an **immediate obligation** on **Deutsche Telekom AG** to **pay compensation of €50,000,000**, as **Telekom AG bears full responsibility** for the damage it has caused and continues to cause.
 2. **Recognition** that the practices of **Telekom AG and its accomplices** **violate the GDPR, antitrust laws, and consumer protection principles**.
 3. Issue a **court order** for the **immediate cessation of the unlawful processing of my personal data**.
 4. Conduct a **thorough investigation** into **German regulatory and oversight authorities** due to their **inaction** and potential **complicity in cartel practices**.
- **All evidence** has been submitted to the **Landgericht Landshut**, documented, and substantiated through **previously sent official documents** in the **ongoing legal proceedings**.
 - „In the event that the **Higher Regional Court of Munich (Oberlandesgericht München)** does not respond within the statutory time frame, fails to confirm receipt of my emails containing legal documents, or does not react in an appropriate and lawful manner to my legal submissions, thereby demonstrating its **unreliability** and **undermining my trust in its impartiality and fairness**, I will file an

appeal with the Federal Court of Justice (Bundesgerichtshof - BGH) in Karlsruhe.“

Conclusion:

- This lawsuit highlights the **systematic violation of consumer rights** by **Deutsche Telekom AG** and also exposes the **inaction of German regulatory and judicial authorities**, which **tolerate these illegal cartel-like practices**.
- The plaintiff, who **is continuously and repeatedly harmed**, is demanding **compensation of €50,000,000**, citing **precedents from other countries** (e.g., the **€50 million fine against Google in France**). At the same time, he demonstrates that he is forced to take on the role of **state institutions that fail to act in the interest of justice and the citizen**.
- With this lawsuit, the plaintiff makes it **unequivocally clear** that he **will not tolerate delays in legal proceedings, the disregard of his legal documents, and the ongoing violations of laws and his rights**. He is **prepared to take all necessary legal steps to achieve justice**.

Respectfully,

In Kumhausen, January 23, 2025

Peter Ferenc



QES Signature

Oberlandesgericht München

Prielmayerstraße 7

80335 München

Deutschland

poststelle@olg-m.bayern.de

Datum: 23. Januar 2025

**Zmena žalobného návrhu a zvýšenie odškodnenia
na 50 000 000 €**

Spisová značka: **91 O 2699/24**

Predmet: Úprava žaloby – vylúčenie **Schufa Holding AG** z pôvodnej žaloby a zvýšenie požadovaného odškodnenia na **50 000 000 €** proti Deutsche Telekom AG za systematické porušovanie GDPR, zneužitie dominantného postavenia a nekalé obchodné praktiky.

Žalobca:

Peter Ferenc

Rammelkam 2,

84036 Kumhausen, Nemecko

info@foxprof.club

Žalovaný:

Deutsche Telekom AG, Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn,

Deutschland. HRB 6794 (Amtsgericht Bonn), USt-IdNr. **DE 123475223**

Vážený Landesgericht München,

Týmto mením svoj pôvodný žalobný návrh zo dňa 2.10.2024 tak, že odškodné vo výške 50 000 000 € požadujem výlučne od spoločnosti **Deutsche**

Telekom AG, ktorá nesie plnú zodpovednosť za tento kartelový podvod, ktorý

systematicky udržiava a kryje prostredníctvom svojej byrokratickej a systémovej moci.



"Nulla poena sine culpa."

(Žiadny trest bez viny – Telekom nesie plnú zodpovednosť.)

Spoločnosť Schufa Holding AG týmto vyradujem ako žalovanú stranu, keďže jej úloha v tomto podvode bola sekundárna a slúžila len ako nástroj na realizáciu nezákonných praktík Deutsche Telekom AG. Plnú právnu a finančnú zodpovednosť v tomto prípade nesie **Deutsche Telekom AG**.

Taktiež spoločnosť **Deutsche Telekom AG** do dnešného dňa nepreukázala existenciu môjho informovaného súhlasu (IS) na spracovanie a poskytovanie mojich osobných údajov, čím porušila zásady zákonnosti a transparentnosti podľa GDPR.



"Quod non est in actis, non est in mundo."

(Čo nie je v spise, to neexistuje. – Tu zdôrazňujem to, že Telekom nepredložil žiadne dôkazy na svoju obhajobu.)

Vážený Landesgericht München

žaloba sa týka systematického porušovania GDPR a kartelového správania spoločností **Deutsche Telekom AG**. Na základe neustáleho ignorovania môjho práva na ochranu osobných údajov, diskriminácie pri poskytovaní internetových služieb a zakrývania tohto podvodu nemeckými regulačnými a kontrolnými orgánmi zvyšujem požadovanú sumu z **1 000 000 €** odškodnenia na sumu **50 000 000 €**.



"Ex adverso, actio est iusta et fundata in iure."

(Na základe predložených dôkazov je táto žaloba spravodlivá a podložená právom.)

Dôvody Zvýšenia Odškodnenia

1. Precedens Francúzska - Pokuta 50 000 000 € pre Google

Francúzsky regulačný orgán udelil spoločnosti Google pokutu **50 000 000 €** za podobné porušenia GDPR, aké pácha **Deutsche Telekom AG**.

Napriek jednoznačným dôkazom však nemecké orgány nekonajú, čo poukazuje na zlyhanie štátnych inštitúcií v ochrane spotrebiteľov a ich snahy tento podvod v súčinnosti s vládou Nemecka zakryť.



"Deutsche Telekom AG violavit principia iuris et bonos mores."
(*Deutsche Telekom AG porušil a porušuje právne princípy a dobré mravy.*)

2. Nečinnosť nemeckých regulačných orgánov

Nemecké regulačné a kontrolné orgány, ktoré majú dozerať na dodržiavanie zákona a ochranu práv spotrebiteľov, sa postavili na stranu **veľkých korporácií a kartelového správania**. Tieto inštitúcie, ktoré by mali chrániť občanov pred zneužitím, sú namiesto toho spolupáchateľmi v tomto podvode.



"Lex iniusta non est lex."
(*Nespravodlivý zákon nie je zákon.*)



"Contra legem agere non licet."
(*Nemožno konať proti zákonu – Deutsche Telekom AG a nemecké úrady porušili a porušujú GDPR.*)

3. Suplovanie regulačných orgánov v boji proti kartelovým praktikám

Nemecké regulačné orgány, ktoré by mali **aktívne zasahovať proti kartelovým praktikám a chrániť práva spotrebiteľov**, v tomto prípade **úplne zlyhali**. Namiesto toho, aby vykonávali svoju povinnosť a zabezpečovali **dodržiavanie právnych predpisov**, som to ja, kto je **nútený suplovať ich úlohu** a bojovať proti **nezákonným praktikám telekomunikačných spoločností**. Dôkazom toho, že **regulačné orgány v iných krajinách konajú správne**, je **francúzsky úrad Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL)**, ktorý udelil

spoločnosti Google pokutu **50 000 000 €** za porušenia **ochrany osobných údajov a práv spotrebiteľov**. V Nemecku však obdobné inštitúcie **zlyhávajú**, čím vytvárajú **priestor pre kartelové praktiky a porušovanie práv občanov**.



"Pacta sunt servanda."

(*Dohody sa musia dodržiavať.* – Telekom porušil a stále porušuje svoje záväzky voči zákazníkom.)

Tento stav je **nepripustný**, pretože nie je mojou povinnosťou vynakladať **vlastný čas, energiu a prostriedky** na to, aby som odhaľoval a zastavoval **systémové zlyhania a porušovanie práv**, ktoré by mali riešiť kompetentné orgány. Keďže **konám aj v záujme ochrany spotrebiteľov EÚ a odhaľovania kartelových dohôd**, ktoré poškodili nielen mňa, ale aj ďalších občanov Nemecka a EÚ, **mám právo požadovať odškodnenie v plnej výške**, rovnako ako by si ho nárokovali samotné regulačné úrady pri uložení sankcie voči kartelu, ktorý navyše porušuje moje základné práva a to právo na internet za dostupné ceny a bez obmedzení.

Týmto žiadam, aby súd **uznal moju nárokovanú sumu odškodnenia ako oprávnenú a primeranú**, keďže **vykonávam prácu, ktorú štátne inštitúcie vedome odmietli a systematicky odmietajú a zanedbávajú**.



"Fiat iustitia, ruat caelum."

(*Nech sa stane spravodlivosť, aj keby padlo nebo.* – Odmietnutie odškodnenia by bolo nespravodlivé.*)

4. **Právne porušenia a kartelové praktiky**

Deutsche Telekom AG, Schufa Holding AG a CRIF naďalej **nezákonne spracúvajú moje osobné údaje bez informovaného súhlasu**, čím **priamo porušujú nariadenie GDPR, najmä článok 6, článok 22 a TKG § 78**.

5. Okrem toho **spolupracujú na systematickej diskriminácii spotrebiteľov a zneužívajú nezákonné automatizované individuálne spracovanie a rozhodovanie** na svoj osobný zisk, **bez ohľadu na**

základné práva spotrebiteľov. Toto **kartelové správanie** vedie k **masívnemu porušovaniu ochrany osobných údajov, transparentnosti a spravodlivého prístupu k službám**, čo je v rozpore nielen s **GDPR**, ale aj so **zásadami hospodárskej súťaže v EÚ**.



"Iustitia est fundamentum regnorum."

(Spravodlivosť je základom každého štátu. – Súd musí konať spravodlivo.)

6. Dával som im šancu zaplatiť 1 000 000 € do konca roka 2024

Zo strany Telekomu a Schufu som sa snažil riešiť situáciu mimosúdne a dal som im možnosť **uhradiť 1 000 000 € do konca roka 2024**, aby predišli väčším právnym následkom. Avšak tento čas vypršal a daná suma je v porovnaní so zlodejstvom a škodami, ktoré dennodenne pácha tento kartel, **iba symbolická**. Napriek mojej predchádzajúcej ponuke na mimosúdne vyrovnanie vo výške **1 000 000 €** aby uznali moje nároky, dňa 29.12.2024 mi Telekom opäť odmietol žiadosť o pripojenie k internetu, čo jasne dokazuje neochotu a nezáujem konať férovo a spravodlivo. Systémová ignorancia zo strany nemeckého súdneho systému (Landgericht Landshut) potvrdzuje ich partnerstvo s Telekomom AG.



"Res iudicanda est secundum leges, non secundum voluntatem."

*(Vec musí byť posúdená podľa zákona, nie podľa vôle mocných a ich **neoprávnených** záujmov. – Musí byť kladený dôraz na zákonnosť procesu.)*

7. Pokračujúce porušovanie mojich práv nemeckým súdom na Krajskom

súde Landshut nereflektuje na dôkazy, ktoré som predostrel, ani na udalosti v súvislosti s prebiehajúcim konaním, čím zásadne porušuje moje práva na spravodlivý súdny proces. Toto nečinné správanie súdu, ktorý namiesto vynesenia rozsudku v môj prospech robí prietahy, je v rozpore s princípom spravodlivého súdu. Navyše, súd umelo zdržiava tento súdny proces kvôli **FES a QES** a odmieta uznať môj **FES zdokonalený elektronický podpis, ktorý je platný pre súdy v celej EU**, čo je zjavnou snahou mariť moju spravodlivosť a robiť obštrukcie a závažné neprimerané prietahy. Neustále sa musím odvolávať na vyššie

súdy, čo len prehľbuje škody, ktoré mi tento kartel a Landgericht Landshut spôsobuje. Landgericht Landshut nereaguje na moje upozornenia v súvislosti s potvrdzovaním prijatia mojich e-mailov bezprostredne po ich prijatí a ignoruje moje zákonné požiadavky.

8. Landgericht Landshut taktiež absolútne ignoruje moju zákonnú požiadavku na vydanie súdneho príkazu pre agentúru Schufa v súvislosti s preukázaním dôkazu o mojom informovanom súhlase od tejto agentúry Schufa, čo si vysvetľujem nielen ako ignorovanie mojich požiadaviek ale aj ako svojvôľu súdu, ktorá ide proti môjmu spravodlivému súdnemu procesu.



"Fiat iustitia!"

(Nech sa vykoná spravodlivosť! – Tu je dôrazná výzva súdu na rozhodnutie v súlade so zákonom.)

9. Dochádza tu k **zbytočnému a zámernému mrhaniu môjho drahocenného času**, pričom vzhľadom na môj vek **60 rokov** je pre mňa mimoriadne dôležité venovať tento čas **svojej rodine, osobnému životu a práci**, namiesto toho, aby som sa neustále musel zaoberať týmto **zjavne preukázaným a nekalým podvodom**. Namiesto rýchleho a spravodlivého súdneho rozhodnutia som **nútený vynakladať enormné úsilie na boj proti prietiahom, mareniu a ignorovaniu mojich práv a obštrukciám zo strany súdu**, čo výrazne ovplyvňuje **moju psychickú pohodu a môj profesionálny, osobný a aj rodinný život**.

Právne stanovisko k spoluzodpovednosti súdu v prípade tolerovania podvodu.

V právnom štáte nesie každý subjekt zodpovednosť za svoje konanie, pričom táto zodpovednosť je zvýšená, ak ide o inštitúciu, ktorej úlohou je presadzovať právo a spravodlivosť. Ak súd vedome alebo svojím konaním napomáha podvodníkovi tým, že ignoruje alebo priamo legitimizuje nezákonné praktiky, nesie spoluzodpovednosť za ich následky. Vychádzajúc z princípu obohatenia sa na základe podvodu platí, že ak jedna strana dosiahla neoprávnený zisk podvodom a druhá strana (Krajský súd Landshut) tento

podvod umožnila alebo tolerovala, v prípade vzniku škody je nutné, aby sa následky rozdelili proporcionálne medzi všetkých, ktorí z podvodu profitovali.



"**Summum ius, summa iniuria.**"

(*Najvyšší zákon, najväčšia nespravodlivosť.* – Ak súd odmietne konať, dopustí sa nespravodlivosti.)

Právne základy:

1. Zásada zodpovednosti za napomáhanie podvodu – Ak inštitúcia vedome kryje podvodné praktiky, vystavuje sa riziku žaloby o náhradu škody (napr. podľa § 823 BGB – občianskeho zákonníka Nemecka o zodpovednosti za protiprávne konanie).
2. Princíp zákazu neodôvodneného obohatenia – Ak niektorá strana dosiahne neoprávnený prospech na úkor druhej, je povinná ho vrátiť (§ 812 BGB – „ungerechtfertigte Bereicherung“).
3. Zásada proporcionality škôd – Ak podvodník a jeho ochranca profitovali z podvodu, v čase škody musia znášať straty proporcionálne. Ak súd ignoruje dôkazy o podvode a pokračuje v rozhodovaní v prospech podvodníkov, vytvára precedens legitimizácie podvodného správania a stáva sa spolupáchateľom na systémovej korupcii.

Musíme pripočítať aj straty za vyhodené peniaze von oknom za to, že dane ktoré som doposiaľ platil sa minuli účelu na to aby ma štát Nemecka zastupoval a obhajoval za moje práva na spravodlivý s proces.

"Odhalenie tohto podvodu si vyžadovalo investovanie môjho celoživotného vzdelávania, odborných znalostí a praktických skúseností, ktoré som nadobudol v priebehu rokov tvrdej práce. Bez tejto investície by som nikdy nedosiahol takéto odhalenie systematického porušovania zákona a nekalých praktík **Deutsche Telekom AG** a telekomunikačných poskytovateľov, ktoré by inak zostali skryté pred verejnosťou a súdnymi orgánmi."

Žiadosti

1. Vydáť súdny príkaz a uložiť povinnosť **Deutsche Telekom AG** uhradiť odškodné s okamžitou platnosťou vo výške **50 000 000 €**, pričom Telekom AG nesie plnú zodpovednosť za vyplatenie škody, ktorú mi spôsobil a naďalej spôsobuje.
 2. Uznanie, že praktiky Telekomu AG a jeho komplicov **porušujú GDPR, kartelový zákon a princípy ochrany spotrebiteľov**.
 3. Vydanie súdneho príkazu na okamžité zastavenie **nezákonného spracovania mojich osobných údajov**.
 4. Zásadné prešetrenie **nemeckých regulačných a kontrolných orgánov** z dôvodu ich nečinnosti a možného napomáhania kartelovým praktikám.
- Všetky dôkazy boli krajskému súdu Landshut k dnešnému dňu **vypodložené, zdokumentované a zargumentované** prostredníctvom už zaslaných listinných dokumentov v rámci prebiehajúceho súdneho konania.
 - „V prípade, že Oberlandesgericht München mi neodpovie v zákonomnom časovom rámci, nebude potvrdzovať prijatie mojich e-mailov s právnymi dokumentami alebo nebude reagovať adekvátnym a zákonným spôsobom na moje zákonné podnety, čím preukáže svoju nespoľahlivosť a naruší moju dôveru v jeho nestrannosť a spravodlivosť, podám odvolanie na Spolkový súdny dvor (**Bundesgerichtshof - BGH**) v Karlsruhe.“

Záver:

- Táto žaloba upozorňuje na **systematické porušovanie práv spotrebiteľov** zo strany **Deutsche Telekom AG** a zároveň poukazuje na **nečinnosť nemeckých regulačných a súdnych orgánov**, ktoré tieto nezákonné kartelové praktiky tolerujú.
- Žalobca, ktorý je ustavične a opakovane poškodzovaný, žiada **50 000 000 € odškodnenia**, pričom argumentuje precedensmi z iných

krajín (napr. pokuta 50 mil. € pre Google vo Francúzsku). Zároveň preukazuje, že musí **suplovať úlohu štátnych inštitúcií**, ktoré nekonajú v prospech spravodlivosti a občana.

- Žalobca týmto dáva jasne najavo, že nebude tolerovať **prieťahy v súdnom konaní, ignorovanie jeho právnych dokumentov a pokračujúce porušovanie zákonov a jeho práv**, je pripravený podniknúť všetky právne kroky na dosiahnutie spravodlivosti.

S úctou

V Kumhausene, dňa 23.1.2025

Peter Ferenc.....